



เป็นนิติบุคคลหลัก มีสัดส่วนความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ เพื่อเข้าเสนองานรับจ้างอ่านมาตรฐานดังกล่าว โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓๖,๔๔๑,๒๕๘.๔๘ บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำที่สุด แต่ต่อมาผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้มีแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบข้อเสนอด้านเทคนิค โดยได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ PWS ๒๑-๐๓-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ขอรทราบายละเอียดการให้คะแนนการพิจารณาด้านเทคนิค ซึ่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๓๑๒๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ชี้แจงวิธีการคิดคะแนนสอบทางเทคนิค พร้อมส่งรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ B-PROM ๒๑-๐๓-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต่อผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ซึ่งภายหลังจากมีหนังสือยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ PWS ๒๑-๐๔-๐๐๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคนิค โดยผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การให้คะแนนและการทดสอบด้านเทคนิคที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ที่ PWS ๒๑-๐๕-๐๐๑ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๐๒๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงผู้ฟ้องคดี ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ และต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๒๗๒๗๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ โดยเห็นว่า การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ย่อยตามดุลพินิจ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) (ง) และไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันในการเสนอราคา ซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นเสนอราคาด้วยกัน และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๖๐๗๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงกิจการร่วม B-PROM Consortium แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ PWS ๒๑-๐๖-๐๐๕ ลงวันที่ ๒๙

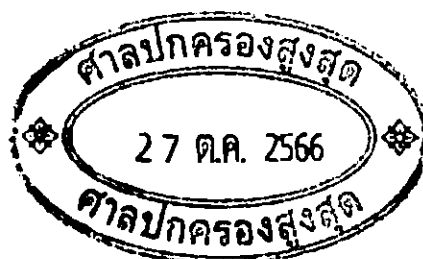


/มิถุนายน...

มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เพื่อขอทราบรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และต่อมา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้มีประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค เนื่องจากการใช้ดุลพินิจการให้คะแนนของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) (ง) และ (จ) จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันในการเสนอราคา ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขนาดต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรง ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิในการที่ควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา จนผู้ฟ้องคดีต้องเสียโอกาสในการที่จะได้ลงนามในสัญญาจ้างงานที่พิพาท ซึ่งมูลค่าตามสัญญาที่กิจการเข้าร่วม B-PROM Consortium เสนอราคา เป็นเงินจำนวน ๓๖,๔๔๑,๒๕๘.๔๘ บาท โดยผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลหลัก และมีสัดส่วนความรับผิดชอบ ร้อยละ ๗๐ คำนวณเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา จะเป็นเงินจำนวน ๒๕,๕๐๘,๘๘๐ บาท ถือเป็นความเสียหายจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๒๕,๕๐๘,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า คำฟ้องนี้เป็นคำฟ้องที่ศาลรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนิติบุคคลหลักของกิจการเข้าร่วม B-PROM Consortium ตามสัญญากิจการเข้าร่วม ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี กับ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เข้าเสนอราคา ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างอ่านมาตรฐานด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ. สาขาพนัสนิคม และ กปภ. สาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กปภ.ข.๑-๐๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา



/อิเล็กทรอนิกส์...

อิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาให้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จึงเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๓๐๐๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลการพิจารณาว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน เท่ากับเป็นการปฏิเสธไม่รับคำสั่งงานจ้างอ่านมาตรฐานด้วยเครื่องมืออ่านมาตรฐาน ในพื้นที่ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ. สาขาพนัสนิคม และ กปภ. สาขาศรีราชา ของผู้ฟ้องคดี การปฏิเสธไม่รับคำสั่งงานจ้างจึงเข้าลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการฟ้องคดีนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชี้แจงค่าเสียหายตามมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เป็นการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจการให้คะแนนไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) (ง) ทำให้ผู้ฟ้องคดีผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงเงินได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และก่อนการฟ้องคดี มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๗ ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ โดยให้ผู้ทบทวนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่า หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ



/ที่กำหนด...

ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ B-PROM ๒๑-๐๓-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต่อผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ และผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๖๐๗๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงถือว่า ก่อนฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายในเรื่องนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้นั้น ต้องปรากฏว่า เป็นกรณีที่ไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว ปรากฏว่า ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๖๐๗๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว แม้ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามหนังสือดังกล่าวในวันใด แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ PWS ๒๑-๐๖-๐๐๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เพื่อขอทราบรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน จึงถือได้ว่า วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดี เมื่อพ้นหนึ่งปีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้ง กรณีนี้มีใช้การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้อง ในส่วนนี้ไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ความว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการนับอายุความการฟ้องคดีนี้ ควรเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และต่อมา ได้มีประกาศ



/เรื่อง ยกเลิก...

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างอ่านมาตรฐานด้วยเครื่องมืออ่านมาตรฐานในพื้นที่ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ. สาขาพนัสนิคม และ กปภ. สาขาศรีราชา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเอกสารทั้งสองฉบับนี้ เป็นเอกสารของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่มีอยู่ในระบบเพื่อบุคคลทั่วไปสามารถทราบหรือจัดพิมพ์จากเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีเอง จึงน่าจะถือเป็นข้อยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานจ้างที่พิพาทกันอยู่ในคดีนี้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาตามหนังสือที่ กค(กอร) ๐๔๐๕.๕/๒๗๒๗๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์มาถึงผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ในลักษณะทำนองว่า มีการพิจารณาให้คะแนนและการทดสอบด้านเทคนิคตามดุลพินิจ เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) (ง) และไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันในการเสนอราคา ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ ซึ่งขณะผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเพื่อขอทราบรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ยกเลิกการประกวดราคาจ้าง ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนแต่ประการใด และในวันเดียวกันนั้น ผู้ฟ้องคดียังมีหนังสือถึงผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทบทวนหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรม ที่ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือขอให้ทบทวนมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ซึ่งหากได้พิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดีแล้ว อาจมีการทบทวนการให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรม และอาจมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนตามเกณฑ์พิจารณาที่เป็นธรรม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาหรือการประกวดราคาในครั้งนี้ก็ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรณียังไม่เป็นที่ยุติ เพราะยังไม่มีกรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง หรือมีการชี้แจง อธิบาย หรือตอบหนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นหดยกกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอทราบรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มาวินิจฉัยตัดพ้อง โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันดังกล่าวนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีควรเริ่มนับแต่วันยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา หรือวันที่ยกเลิกการประกวดราคา อย่างไรก็ตาม กรณีไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตาม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คดีนี้น่าจะเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องคดีได้ภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดตามความมุ่งหมายแล้ว แต่มีการกระทำบางประการ



/จนมีผล...

จนมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบข้อเสนอด้านเทคนิค โดยได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องมาจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมิใช่ความผิดของฝ่ายผู้ฟ้องคดี แต่เป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองที่ผิดสัญญา จึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งการฟ้องคดีจากกรณีผิดสัญญาทางปกครองจะต้องฟ้องภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และแม้คดีนี้จะมีลักษณะคดีที่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองก็ตาม ศาลปกครองก็ชอบที่แก้ไขหรือวินิจฉัยไปในทางที่ถูกต้องตามรูปคดีได้ ซึ่งกรณีหากจะรับได้ฟังว่า น่าจะเป็นกรณีที่ยังไม่ขาดอายุความ หรือน่าจะมีอายุความ ๕ ปี ตามมูลคดีสัญญาทางปกครอง ศาลก็ควรวินิจฉัยรับฟ้องได้ แต่คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นนำเหตุที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขาดอายุความเพียง ๑ วัน มาวินิจฉัยเพื่อตัดสิทธิฟ้องคดี และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานั้น จึงน่าจะไม่ต้องและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยที่มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า (๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ (๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า ให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครอง ๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) การสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอขายรับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์... มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้... (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ



/เดือดร้อน...

เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี... นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเสนอราคา ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ. สาขาชลบุรี (พ) กปภ. สาขาบ้านบึง กปภ. สาขาพนัสนิคม และ กปภ. สาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กปภ.ข.๑-๐๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ต่อมา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้มีหนังสือ ตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๕๓๑๐/๓๐๐๙ เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงกิจการร่วม B-PROM Consortium แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบข้อเสนอด้านเทคนิค โดยได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ B-PROM ๒๑-๐๓-๐๐๑ เรื่อง ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ต่อมา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๖๐๗๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง กิจการร่วม B-PROM Consortium เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ยกเลิกการจัดจ้างที่พิพาท เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างงาน แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการจัดจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก อันมีลักษณะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการสั่งไม่รับคำเสนอรับจ้าง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ต้องเสียโอกาสที่จะได้รับการลงนามในสัญญาจ้างที่พิพาท คิดมูลค่าเป็นเงินจำนวน ๒๕,๕๐๘,๘๘๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดี



/ต้องรับผิดชอบ...



ต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างงานตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับคำเสนอรับจ้างของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากคำสั่งดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายดังกล่าวจำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ B-PROM ๒๑-๐๓-๐๐๑ เรื่อง ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๖๐๗๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงกิจการร่วม B-PROM Consortium เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ยกเลิกการจัดจ้างที่พิพาท แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ PWS ๒๑-๐๖-๐๐๕ เรื่อง ขอทราบรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เพื่อขอทราบรายละเอียดและเหตุผลในการยกเลิกโครงการเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไปนั้น กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดนับแต่วันดังกล่าวแล้ว โดยมีจำต้องรอให้มีการยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหรือยกเลิกการประกวดราคาก่อนแต่อย่างใด ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีควรเริ่มนับแต่วันยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหรือวันที่ยกเลิกการประกวดราคานั้น จึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย



/ตามมาตรา ๙...

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้ง การฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ และมีใช้กรณีที่การยื่นฟ้องคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นั้น ก็ไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วย

จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

นายมานิตย์ วงศ์เสรี

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

*[Signature]*

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ตันติเวสส

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

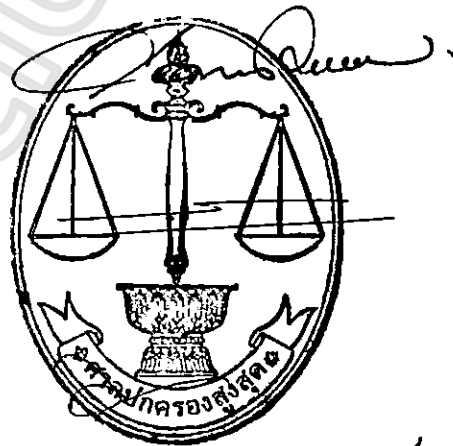
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มปโหวาท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พลโท สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



*[Signature]*

